

MATERIAL DE ESTUDO · DIREITO PENAL

Das Penas

Título V da Parte Geral do Código Penal — arts. 32 a 95

Folha 1 — Texto integral

Os 65 artigos do Título V compilados em sequência, com capítulos, seções e rubricas marginais: espécies de pena, cominação, aplicação, sursis, livramento, efeitos da condenação e reabilitação.

Folha 2 — Mapa mental

Como o sistema funciona: regimes e progressão, substituição por restritivas, cálculo da multa, dosimetria trifásica, concurso de crimes, suspensão condicional, livramento, efeitos e reabilitação, com quadros de memorização.

Texto legal conferido na versão compilada do Decreto-Lei 2.848/1940 publicada pela Presidência da República (planalto.gov.br), consultada em 27 de setembro de 2026, já com as alterações do Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) e posteriores.

Os esquemas da folha 2 trazem, além do Título V, dispositivos da Lei de Execução Penal e súmulas do STF e do STJ — sempre identificados. Confira a redação vigente antes da prova.

Título V — Das Penas, na íntegra

Arts. 32 a 95 do Código Penal, em ordem, com os sete capítulos e as três seções do Capítulo I. As rubricas marginais em vermelho são as do próprio Código. Leitura em duas colunas, para acompanhar com marca-texto.

CAPÍTULO I — das Espécies de Pena

Art. 32 - As penas são:

- I - privativas de liberdade;
- II - restritivas de direitos;
- III - de multa.

SEÇÃO I — das Penas Privativas de Liberdade

RECLUSÃO E DETENÇÃO

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1º - Considera-se:

- a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
- b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
- c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

- a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
- b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
- c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

REGRAS DO REGIME FECHADO

Art. 34 - O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução.

§ 1º - O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno.

§ 2º - O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena.

§ 3º - O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas.

REGRAS DO REGIME SEMI-ABERTO

Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semi-aberto.

§ 1º - O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

§ 2º - O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior.

REGRAS DO REGIME ABERTO

Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.

§ 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

§ 2º - O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada.

REGIME ESPECIAL

Art. 37 - As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste Capítulo.

DIREITOS DO PRESO

Art. 38 - O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral.

TRABALHO DO PRESO

Art. 39 - O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social.

LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Art. 40 - A legislação especial regulará a matéria prevista nos arts. 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções.

SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA MENTAL

Art. 41 - O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado.

DETRAÇÃO

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

SEÇÃO II — das Penas Restritivas de Direitos

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

- I - prestação pecuniária;
- II - perda de bens e valores;
- III - limitação de fim de semana.

Nota do material: o inciso III da redação dada pela Lei 9.714/1998 foi **vetado**; a versão compilada do Planalto conserva neste ponto o texto original de 1984, cujo conteúdo hoje corresponde ao inciso VI. As espécies vigentes de pena restritiva são as dos incisos I, II, IV, V e VI.

- IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;
- V - interdição temporária de direitos;
- VI - limitação de fim de semana.

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

- I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos;
- II – o réu não for reincidente em crime doloso;
- III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 1º (VETADO)

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5º Sobreindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

§ 2º No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza.

§ 3º A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime.

§ 4º (VETADO) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas

Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.

§ 1º A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado.

§ 2º A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais.

§ 3º As tarefas a que se refere o § 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

§ 4º Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada.

INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS

Art. 47 - As penas de interdição temporária de direitos são:

- I - proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo;
- II - proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público;
- III - suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo.
- IV – proibição de frequentar determinados lugares.
- V - proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.

LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA

Art. 48 - A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado.

Parágrafo único - Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas.

SEÇÃO III — da Pena de Multa

MULTA

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.

PAGAMENTO DA MULTA

Art. 50 - A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais.

§ 1º - A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando:

- a) aplicada isoladamente;
- b) aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos;
- c) concedida a suspensão condicional da pena.

§ 2º - O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

CONVERSÃO DA MULTA E REVOGAÇÃO

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida

ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

§ 1º - (Revogado pela Lei nº 9.268/1996)

§ 2º - (Revogado pela Lei nº 9.268/1996) Suspensão da execução da multa

Art. 52 - É suspensa a execução da pena de multa, se sobrevém ao condenado doença mental.

CAPÍTULO II — da Cominação das Penas

PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE

Art. 53 - As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime.

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Art. 54 - As penas restritivas de direitos são aplicáveis, independentemente de cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 (um) ano, ou nos crimes culposos.

Art. 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, V e VI do art. 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no § 4º do art. 46.

Art. 56 - As penas de interdição, previstas nos incisos I e II do art. 47 deste Código, aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes.

Art. 57 - A pena de interdição, prevista no inciso III do art. 47 deste Código, aplica-se aos crimes culposos de trânsito.

PENA DE MULTA

Art. 58 - A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código.

Parágrafo único - A multa prevista no parágrafo único do art. 44 e no § 2º do art. 60 deste Código aplica-se independentemente de cominação na parte especial.

CAPÍTULO III — da Aplicação da Pena

FIXAÇÃO DA PENA

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

- I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
- II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
- III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
- IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

CRITÉRIOS ESPECIAIS DA PENA DE MULTA

Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu.

§ 1º - A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo.

MULTA SUBSTITUTIVA

§ 2º - A pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6 (seis) meses, pode ser substituída pela de multa, observados os critérios dos incisos II e III do art. 44 deste Código.

CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

- I - a reincidência;
- II - ter o agente cometido o crime:
 - a) por motivo fútil ou torpe;
 - b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;
 - c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;
 - d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo

comum;

- e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge;
- f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;
- g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão;
- h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;
- i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade;
- j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido;
- l) em estado de embriaguez preordenada.
- m) nas dependências de instituição de ensino.

AGRAVANTES NO CASO DE CONCURSO DE PESSOAS

Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:

- I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;
- II - coage ou induz outrem à execução material do crime;
- III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal;
- IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa.

REINCIDÊNCIA

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Art. 64 - Para efeito de reincidência:

- I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;
- II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher;

II - o desconhecimento da lei;

III - ter o agente:

- a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral;
- b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;
- c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;
- d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;
- e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou.

Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

CÁLCULO DA PENA

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

CONCURSO MATERIAL

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

§ 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código.

§ 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.

CONCURSO FORMAL

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais

grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.

CRIME CONTINUADO

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

MULTAS NO CONCURSO DE CRIMES

Art. 72 - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

ERRO NA EXECUÇÃO

Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.

RESULTADO DIVERSO DO PRETENDIDO

Art. 74 - Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposos; se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.

LIMITE DAS PENAS

Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 (quarenta) anos.

§ 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo.

§ 2º - Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido.

CONCURSO DE INFRAÇÕES

Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

CAPÍTULO IV — da Suspensão Condicional da Pena

REQUISITOS DA SUSPENSÃO DA PENA

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.

§ 1º - No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (art. 48).

§ 2º Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:

- a) proibição de freqüentar determinados lugares;
- b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;
- c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Art. 79 - A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado.

Art. 80 - A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos nem à multa.

REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA

Art. 81 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:

- I - é condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso;
- II - frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;
- III - descumpre a condição do § 1º do art. 78 deste Código.

REVOGAÇÃO FACULTATIVA

§ 1º - A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado, por crime culposos ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA

§ 2º - Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo.

§ 3º - Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado.

CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES

Art. 82 - Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

CAPÍTULO V — do Livramento Condicional

REQUISITOS DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

- I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
- II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
- III - comprovado:
 - a) bom comportamento durante a execução da pena;
 - b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
 - c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
 - d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
- IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
- V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

SOMA DE PENAS

Art. 84 - As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento.

ESPECIFICAÇÕES DAS CONDIÇÕES

Art. 85 - A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento.

REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO

Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível:

- I - por crime cometido durante a vigência do benefício;
- II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.

REVOGAÇÃO FACULTATIVA

Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.

EFEITOS DA REVOGAÇÃO

Art. 88 - Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado.

EXTINÇÃO

Art. 89 - O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento.

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

CAPÍTULO VI — dos Efeitos da Condenação

EFEITOS GENÉRICOS E ESPECÍFICOS

Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

§ 1º Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.

§ 2º Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.

Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

§ 1º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:

I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e

II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.

§ 2º O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.

§ 3º A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.

§ 4º Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada.

§ 5º (Revogado pela Lei nº 9.268/1996) Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União, do Estado ou do Distrito Federal, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes.

Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

II - a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, tutelado ou curatelado, bem como nos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código;

III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.

IV - a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, da eficácia da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento que, no exercício de atividade comercial ou industrial, for constituída ou utilizada com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática dos crimes definidos no caput e no § 1º do art. 180 deste Código.

§ 1º Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença pelo juiz, mas independem de pedido expresso da acusação, observado o disposto no inciso III do § 2º deste artigo.

§ 2º (Revogado pela Lei nº 9.268/1996) Ao condenado por crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, e ao condenado por crime previsto no caput e nos

§§ 1º e 2º do art. 240, no caput e no parágrafo único do art. 241, no caput e nos

§§ 1º e 3º do art. 241-A, no caput do art. 241-B, no caput e nos

§§ 1º e 2º do art. 241-D e no caput e no

§ 1º do art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), serão:

I - aplicados os efeitos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo;

II - vedadas a sua nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo entre o trânsito em julgado da condenação até o efetivo cumprimento da pena;

III - automáticos os efeitos dos incisos I e II do caput e do inciso II do § 2º deste artigo.

§ 3º (Revogado pela Lei nº 9.268/1996) Em caso de reincidência da conduta prevista no inciso IV do caput deste artigo, a empresa será considerada inidônea e terá sua inscrição no CNPJ considerada inapta, com os efeitos previstos na Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

§ 4º (Revogado pela Lei nº 9.268/1996) Na hipótese da reincidência descrita no § 3º deste artigo, o administrador, direta ou indiretamente responsável pela infração cometida, será interditado para o exercício do comércio pelo período de 5 (cinco) anos.

CAPÍTULO VII — da Reabilitação

REABILITAÇÃO

Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.

Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo.

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

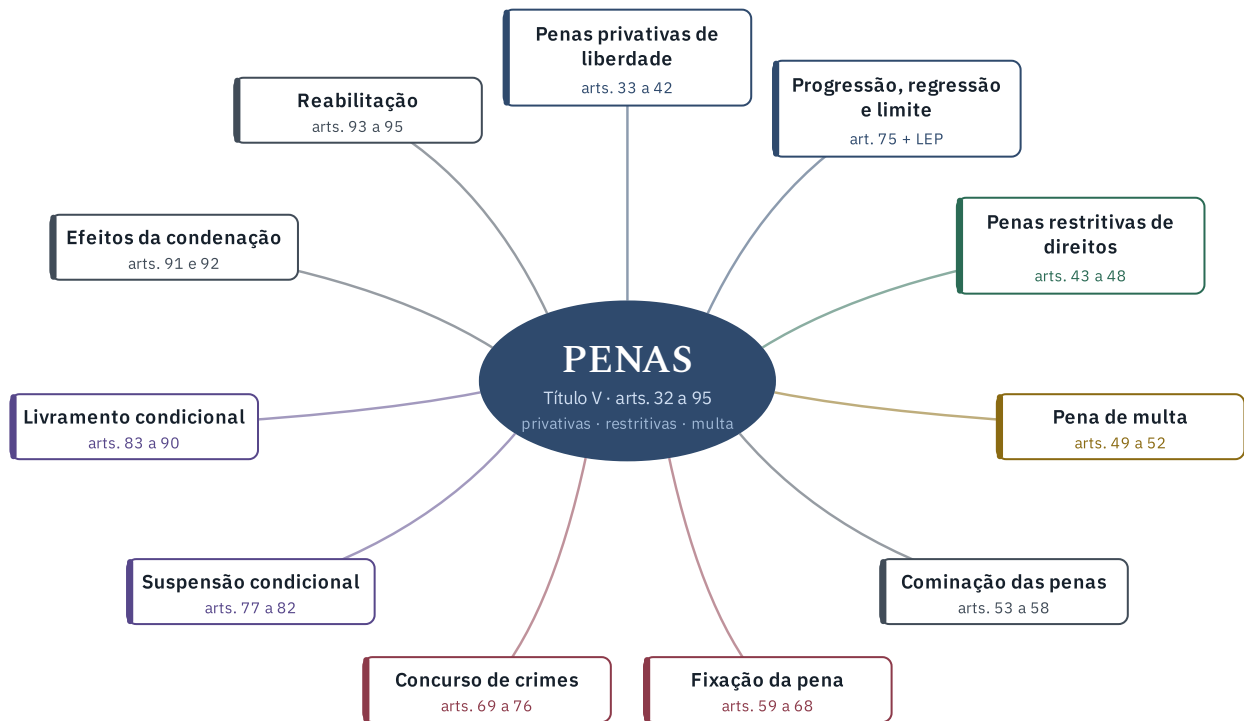
Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos

elementos comprobatórios dos requisitos necessários.

Art. 95 - A reabilitação será revogada, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se o reabilitado for condenado, como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa.

Mapa mental das penas

Como o sistema de penas funciona, do tipo de pena à extinção: espécies, regimes, fixação, substituição, suspensão, progressão, livramento, efeitos da condenação e reabilitação. Cada ramo indica os artigos de apoio; o que vem de fora do Título V (LEP, súmulas) está sinalizado.



Como ler: o núcleo é o art. 32 — as três espécies de pena. Os ramos da esquerda respondem *qual pena*; os da direita, *quanto, como e até quando* ela é cumprida. As folhas seguintes abrem um ramo por vez, na mesma ordem do Código.

A ESPINHA DORSAL EM UMA FRASE

O juiz **comina** (a lei diz quanto — arts. 53 a 58) → **fixa** em três fases (arts. 59 a 68) → define o **regime inicial** (art. 33) → verifica se **substitui** por restritivas (art. 44) ou por multa (art. 60, §2º) → se não substituir, verifica o **sursis** (art. 77) → na execução vêm **detração** (art. 42), **progressão** (LEP, art. 112) e **livramento condicional** (art. 83) → cumprida ou extinta a pena, restam os **efeitos da condenação** (arts. 91 e 92), apagáveis pela **reabilitação** (arts. 93 a 95).

Roteiro de revisão em três passadas

1ª passada — estrutura

Leia só os títulos dos nove ramos e os artigos de apoio. Objetivo: saber **onde** cada instituto mora no Código, para achar o artigo na prova em segundos.

2ª passada — números

Fixe o quadro de memorização da última folha: 4 anos (restritivas), 2 anos (sursis), 2 anos e 1/3 (livramento), 40 anos (limite), 10 a 360 dias-multa.

3ª passada — pegadinhas

Percorra apenas as tarjas: **amarela** (armadilhas e vedações), **azul** (súmulas e teses) e **verde** (mnemônicos e exemplos fechados).

As três espécies de pena art. 32

- **Privativas de liberdade** — reclusão e detenção (e prisão simples, para contravenções, na LCP).
- **Restritivas de direitos** — sempre substitutivas, nunca cominadas no tipo penal.
- **Multa** — em dias-multa.

PROIBIÇÕES CONSTITUCIONAIS

Não há pena de morte (salvo guerra declarada), perpétua, de trabalhos forçados, de banimento nem cruel — CF, art. 5º, XLVII.

Reclusão × detenção art. 33, caput

	Reclusão	Detenção
Regimes	fechado, semiaberto ou aberto	semiaberto ou aberto
Fechado?	pode ser inicial	só por regressão
Medida de segurança	internação (regra)	tratamento ambulatorial (possível)
Efeito do art. 92, II	cabe	não cabe

Fechado art. 33, §1º, a; art. 34

- Estabelecimento de segurança **máxima ou média**.
- Exame criminológico de classificação **obrigatório** no início.
- Trabalho **comum** no interior, de dia; isolamento em repouso noturno.
- Trabalho externo só em **serviços ou obras públicas**.

Semiaberto art. 33, §1º, b; art. 35

- Colônia agrícola, industrial ou similar.
- Exame criminológico **facultativo** (art. 35, *caput*, remete ao art. 34, *caput*).
- Trabalho em comum durante o dia.
- Admite trabalho externo e **cursos supletivos**, profissionalizantes, de instrução 2º grau ou superior.

Aberto art. 33, §1º, c; art. 36

- Casa do albergado ou estabelecimento adequado.
- Baseia-se na **autodisciplina e senso de responsabilidade**.
- Fora do estabelecimento e **sem vigilância**: trabalha, frequenta curso ou exerce outra atividade autorizada.
- Recolhimento durante a noite e nos dias de folga.

Regime inicial: os três filtros art. 33, §§2º e 3º

1 · QUANTIDADE

> 8 anos → **fechado**
> 4 e ≤ 8 → semiaberto
≤ 4 → aberto

→

2 ·

REINCIDÊNCIA
Reincidente sobre o regime
as alíneas b e c só valem para o **não reincidente**

→

3 · ART. 59

Circunstâncias judiciais
desfavoráveis podem agravar o regime — com motivação concreta

JURISPRUDÊNCIA QUE DECIDE A QUESTÃO

Súmula 718/STF — a gravidade em abstrato do crime não motiva regime mais severo. **Súmula 719/STF** — regime mais severo exige motivação idônea. **Súmula 440/STJ** — pena-base no mínimo impede regime mais gravoso. **Súmula 269/STJ** — reincidente com pena ≤ 4 anos pode iniciar no semiaberto se favoráveis as circunstâncias. **STF, HC 111.840** — é inconstitucional o regime inicial fechado obrigatório para hediondos.

Regras comuns da execução

Regime especial — art. 37

Mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observados os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal.

Direitos do preso — art. 38

Conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade; impõe-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral (CF, art. 5º, XLIX).

Trabalho — art. 39

Sempre remunerado e com os benefícios da Previdência Social.

Doença mental superveniente — art. 41

O condenado é recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado.

Detração art. 42

O que se desconta

- prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro;
- prisão administrativa;
- internação em hospital de custódia.

Do que se desconta

- pena privativa de liberdade;
- medida de segurança;
- por analogia benéfica, admite-se na multa e nas restritivas.

Quem aplica

- o **juiz da sentença** já na condenação, para definir o regime inicial (CPP, art. 387, §2º);
- depois, o juízo da execução.

PROCESSO DIVERSO

O STF admite detração com prisão cautelar sofrida em outro processo, desde que o crime seja **anterior** àquela prisão — do contrário, haveria "crédito" para delinquir.

Este ramo é o único que se apoia principalmente na **Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984)**, e não no Título V. Cai junto porque é a continuação natural do art. 33, §2º ("as penas serão executadas em forma progressiva").

Progressão de regime LEP, art. 112, red. da Lei 13.964/2019

%	Situação do condenado
16%	primário, crime sem violência ou grave ameaça
20%	reincidente, crime sem violência ou grave ameaça
25%	primário, crime com violência ou grave ameaça
30%	reincidente, crime com violência ou grave ameaça
40%	primário, crime hediondo ou equiparado
50%	hediondo com resultado morte , primário (vedado o livramento); comando de organização criminosa voltada a crime hediondo; constituição de milícia privada
60%	reincidente em crime hediondo ou equiparado
70%	reincidente em hediondo com resultado morte (vedado o livramento)

REQUISITO SUBJETIVO E TESES

Exige-se boa conduta carcerária atestada pelo diretor (LEP, art. 112, §1º).

Súmula Vinculante 26 — o juiz pode determinar exame criminológico, motivadamente. **Súmula 491/STJ** — é inadmissível a progressão *per saltum*.

Súmula 534/STJ — falta grave interrompe o prazo da progressão, que recomeça da data do fato. O STJ aplica ao reincidente **não específico** em hediondo a fração de 40% (analogia *in bonam partem*).

Regressão LEP, art. 118

- Prática de **fato definido como crime doloso** ou de **falta grave**;
- condenação por crime anterior cuja pena, somada, torne incabível o regime;
- no regime aberto, também: frustrar os fins da execução ou, podendo, **não pagar a multa** (art. 36, §2º, do CP).
- Exige oitiva prévia do condenado — salvo na hipótese de soma de penas.

Remição LEP, arts. 126 e 127

- **Trabalho**: 1 dia de pena a cada 3 dias trabalhados.
- **Estudo**: 1 dia a cada 12 horas de frequência, divididas em no mínimo 3 dias.
- Conclusão do ensino fundamental, médio ou superior: acréscimo de **1/3**.
- Falta grave pode revogar até **1/3** do tempo remido.

Limite de cumprimento art. 75

- **40 anos** (Lei 13.964/2019; antes, 30) — limite de **cumprimento**, não de fixação.
- Penas somadas acima disso são **unificadas** (§1º).
- Condenação por fato posterior ao início do cumprimento: **nova unificação**, desprezando-se o tempo já cumprido (§2º).
- **Súmula 715/STF** — os benefícios são calculados sobre a **pena total aplicada**, não sobre o limite unificado.

IRRETROATIVIDADE

O limite de 40 anos só alcança fatos praticados a partir de 24/01/2020; para os anteriores, permanecem os 30 anos.

As cinco espécies em vigor art. 43

Espécie	Conteúdo e limites
I — Prestação pecuniária art. 45, §1º	Pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade com destinação social: de 1 a 360 salários mínimos . O valor é deduzido de eventual condenação civil, se coincidentes os beneficiários. Aceito pelo beneficiário, pode consistir em prestação de outra natureza (§2º — "prestação inominada").
II — Perda de bens e valores art. 45, §3º	Em favor do Fundo Penitenciário Nacional ; o teto é o que for maior : o prejuízo causado ou o proveito obtido pelo agente ou por terceiro.
IV — Prestação de serviços à comunidade art. 46	Só para condenações superiores a 6 meses . Tarefas gratuitas em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e congêneres, à razão de 1 hora por dia de condenação , sem prejuízo da jornada normal. Pena maior que 1 ano pode ser cumprida em menor tempo, nunca inferior à metade (§4º).
V — Interdição temporária de direitos art. 47	I — proibição de exercer cargo, função pública ou mandato eletivo; II — proibição de exercer profissão, atividade ou ofício que dependa de habilitação, licença ou autorização; III — suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo; IV — proibição de frequentar determinados lugares; V — proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.
VI — Limitação de fim de semana art. 48	5 horas aos sábados e domingos em casa do albergado ou estabelecimento adequado, com cursos, palestras e atividades educativas.

DETALHE DO INCISO III

A redação da Lei 9.714/1998 teve o inciso III **vetado**; a versão compilada do Planalto conserva ali o texto de 1984 ("limitação de fim de semana"), que hoje corresponde ao inciso VI. Em prova, vale a leitura corrente: as espécies vigentes são as dos incisos I, II, IV, V e VI.

Substituição: os requisitos art. 44, I a III

- **Objetivo 1** — pena aplicada **≤ 4 anos** e crime **sem violência ou grave ameaça à pessoa**; ou, **qualquer que seja a pena**, crime culposo.
- **Objetivo 2** — réu **não reincidente em crime doloso**.
- **Subjetivo** — culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias indicarem que a substituição é suficiente.

Quantas penas substituem

Pena aplicada	Substituição — art. 44, §2º
≤ 1 ano	multa ou uma restritiva
> 1 ano	uma restritiva + multa ou duas restritivas

Reincidente — §3º

Cabe substituição ao reincidente, desde que socialmente recomendável e a reincidência **não seja específica** (mesmo crime).

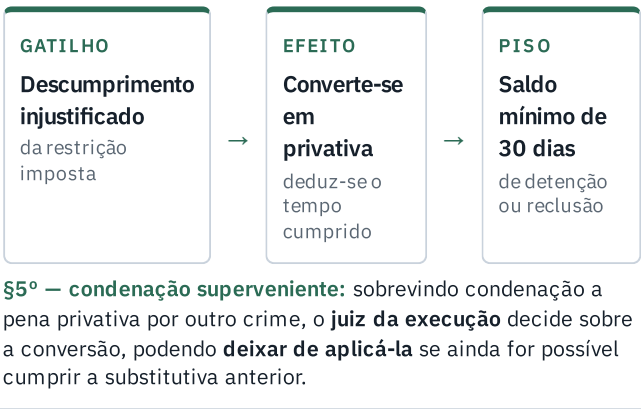
Duração — art. 55

As restritivas dos incisos III, IV, V e VI têm a **mesma duração** da pena privativa substituída, ressalvado o art. 46, §4º.

VIOLÊNCIA CONTRA A COISA NÃO IMPEDE

O art. 44, I, fala em violência ou grave ameaça **à pessoa** — furto qualificado por rompimento de obstáculo admite substituição.

Conversão em prisão art. 44, §§4º e 5º



Vedações e pontos de prova

- **Súmula 588/STJ** — crime ou contravenção contra a mulher com violência ou grave ameaça em contexto doméstico: **não cabe** substituição.
- Lei Maria da Penha, art. 17 — vedadas penas de **cesta básica**, prestação pecuniária e multa isolada.
- **Súmula 493/STJ** — é inadmissível fixar pena substitutiva como condição especial do regime aberto.
- **STF, HC 97.256** — é inconstitucional a vedação abstrata de substituição no tráfico de drogas.
- As restritivas **não são cominadas** nos tipos penais: nascem sempre da substituição (art. 54).

Cálculo em duas fases arts. 49 e 60

1ª FASE

Quantidade: 10 a 360 dias-multa

medida pela **reprovabilidade** — critérios do art. 59



2ª FASE

Valor do dia-multa: 1/30 a 5 salários mínimos

medida pela **capacidade econômica** (art. 60, *caput*) — salário mínimo vigente **ao tempo do fato**, corrigido na execução (art. 49, §2º)



CORREÇÃO

Triplicação — art. 60, §1º

se o máximo for ineficaz diante da situação econômica do réu

Pagamento — art. 50

- Prazo de **10 dias** após o trânsito em julgado; a requerimento do condenado, o juiz pode autorizar **parcelamento mensal**.
- Cobrança por **desconto em vencimento ou salário** quando a multa for aplicada isoladamente, cumulada com restritiva de direitos, ou concedido o sursis (§1º).
- O desconto não pode atingir os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família (§2º).

Suspensão — art. 52

Suspende-se a execução se sobrevém ao condenado **doença mental**.

Execução: dívida de valor art. 51

- Transitada em julgado, a multa é executada **perante o juiz da execução penal** e considerada **dívida de valor**, aplicáveis as normas da dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
- **Nunca** se converte em prisão (redação da Lei 9.268/1996; §§1º e 2º revogados).
- **STF, ADI 3.150** — legitimidade **prioritária do Ministério Público**; inerte por 90 dias, a Fazenda pode executar.
- **STF** — o inadimplemento **deliberado** de quem tem condições impede a extinção da punibilidade e a progressão de regime.
- Prescrição da multa: 2 anos se for a única pena aplicada; no mais, segue o prazo da pena privativa (art. 114).

Multa substitutiva art. 60, §2º

- Pena privativa **não superior a 6 meses** pode ser substituída por multa, observados os incisos II e III do art. 44.
- **Súmula 171/STJ** — cominadas **cumulativamente**, em lei especial, pena privativa e pecuniária, é vedado substituir a prisão por multa.

COMINAÇÃO — ART. 58

A multa segue os limites do art. 49 e seus parágrafos. Parágrafo único: a multa **substitutiva** do art. 60, §2º, aplica-se independentemente de previsão na Parte Especial.

1ª FASE — ART. 59**Pena-base**

8 circunstâncias judiciais. **Nunca** sai dos limites legais. Parâmetro usual: 1/8 do intervalo por circunstância negativa.

2ª FASE — ARTS. 61 A 67**Pena provisória**

Agravantes e atenuantes. Fração usual de 1/6. **Não** ultrapassa o máximo nem desce do mínimo (Súmula 231/STJ).

3ª FASE — ART. 68**Pena definitiva**

Causas de aumento e de diminuição, com frações legais. **Única fase** em que a pena pode sair dos limites.

1ª fase — as oito circunstâncias judiciais art. 59

- **Culpabilidade** — grau de reprovabilidade concreta (não é a culpabilidade-elemento do crime).
- **Antecedentes** — condenações definitivas anteriores que não geram reincidência.
- **Conduta social** — comportamento no trabalho, na família, na comunidade.
- **Personalidade** — perfil moral e psicológico, exigindo elementos concretos.
- **Motivos** — razões do crime, quando não constituem qualificadora ou agravante.
- **Circunstâncias** — modo, lugar, tempo, relação com a vítima.
- **Consequências** — resultados extrapenais do delito.
- **Comportamento da vítima** — só pode **favorecer** o réu, nunca prejudicá-lo.

O art. 59 decide ainda (incisos I a IV): a **espécie** de pena, a **quantidade**, o **regime inicial** e a **substituição**.

SÚMULA 444/STJ

Inquéritos e ações penais em curso não configuram maus antecedentes. **STF, Tema 150** — condenação atingida pelo período depurador pode valer como maus antecedentes.

2ª fase — agravantes arts. 61 e 62**Art. 61 — sempre agravam, quando não constituem nem qualificam o crime:**

- **I** — reincidência;
- **II, a** — motivo fútil ou torpe; **b** — para facilitar ou assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime; **c** — traição, emboscada, dissimulação ou recurso que dificultou a defesa; **d** — veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso, cruel ou de perigo comum; **e** — contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; **f** — abuso de autoridade, relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, ou violência contra a mulher na forma da lei específica; **g** — abuso de poder ou violação de dever de cargo, ofício, ministério ou profissão; **h** — contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida; **i** — ofendido sob imediata proteção da autoridade; **j** — em calamidade pública ou desgraça particular do ofendido; **l** — embriaguez preordenada; **m** — nas dependências de instituição de ensino.

Art. 62 — no concurso de pessoas: quem promove ou organiza a cooperação e dirige a atividade; quem coage ou induz outrem; quem instiga ou determina alguém sujeito à sua autoridade ou não punível; quem executa ou participa mediante paga ou promessa de recompensa.

2ª fase — atenuantes arts. 65 a 67

- **I** — menor de 21 anos na **data do fato** ou maior de 70 na **data da sentença**;
- **II** — desconhecimento da lei;
- **III, a** — relevante valor social ou moral; **b** — ter evitado ou minorado as consequências, ou reparado o dano antes do julgamento; **c** — coação resistível, cumprimento de ordem de autoridade superior, ou violenta emoção provocada por ato injusto da vítima; **d** — **confissão espontânea** perante a autoridade.
- **Art. 66** — atenuante **inominada**: circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, ainda que não prevista em lei.
- **Art. 67** — preponderam os **motivos determinantes**, a **personalidade** e a **reincidência**; a menoridade é tratada pela jurisprudência como a atenuante mais forte.

SÚMULAS

231/STJ — a atenuante não reduz abaixo do mínimo. 545/STJ — confissão usada na fundamentação gera a atenuante, ainda que parcial ou retratada. 241/STJ — a reincidência não pode ser valorada na 1ª e na 2ª fases. 74/STJ — menoridade se prova por documento hábil.

Reincidência arts. 63 e 64

Comete novo crime **depois de transitar em julgado** a sentença que o condenou por crime anterior, no País ou no estrangeiro.

Anterior → posterior	Gera reincidência?
crime → crime	Sim
crime → contravenção	Sim (LCP, art. 7º)
contravenção → contravenção	Sim
contravenção → crime	Não

Art. 64 — quando não prevalece

- **I** — decorridos **mais de 5 anos** entre o cumprimento ou a extinção da pena e o novo crime, computado o **período de prova** do sursis ou do livramento não revogados (período depurador);
- **II** — crimes **militares próprios** e **políticos**.

Efeitos da reincidência: agrava a pena (2ª fase); piora o regime; impede o sursis em crime doloso; eleva a fração do livramento e da progressão; aumenta em 1/3 a prescrição executória (art. 110); interrompe a prescrição (art. 117, VI); impede o privilégio em vários tipos.

STF, TEMA 114

A reincidência é constitucional e não viola o *ne bis in idem*.

Súmula 220/STJ — não influi na prescrição da pretensão **punitiva**.

3ª fase e o cálculo final art. 68

Ordem obrigatória

Inverter a ordem trifásica gera **nulidade**. As frações da 3ª fase incidem em cascata, sobre o resultado da operação anterior.

Concurso de causas — parágrafo único

Havendo duas ou mais causas da **Parte Especial**, o juiz pode limitar-se a **um só** aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo a que mais aumente ou diminua. Causas da **Parte Geral** incidem todas.

Fundamentação

Súmula 443/STJ — no roubo circunstanciado, o aumento acima do mínimo exige fundamentação concreta; não basta indicar o número de majorantes.

EXEMPLO FECHADO — FURTO QUALIFICADO (2 A 8 ANOS)

1ª fase: duas circunstâncias negativas, $1/8$ do intervalo de 6 anos = 9 meses cada → pena-base 3 anos e 6 meses. 2ª fase: confissão espontânea → retorna ao mínimo de 2 anos (a atenuante não desce abaixo dele). 3ª fase: tentativa, com *iter* pouco percorrido, $-2/3$ → **8 meses**. Só aqui a pena pôde romper o piso legal.

Concurso material art. 69

- **Várias condutas → vários crimes.**
- Sistema do **cúmulo material**: as penas se **somam**.
- Homogêneo (crimes idênticos) ou heterogêneo.
- §1º — aplicada pena privativa não suspensa por um crime, não cabe sursis para os demais.
- §2º — restritivas compatíveis cumprem-se **simultaneamente**; incompatíveis, **sucessivamente**.

Concurso formal art. 70

- **Uma conduta → vários crimes.**
- **Próprio** (sem desígnios autônomos): pena do crime mais grave **exasperada de 1/6 a 1/2**.
- **Impróprio** (com desígnios autônomos, dolo direto ou eventual quanto a cada resultado): **cúmulo material**.
- Parágrafo único — **concurso material benéfico**: a exasperação nunca pode superar a simples soma.

Crime continuado art. 71

- **Várias condutas, crimes da mesma espécie**, ligados por tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças.
- Pena de um só crime (ou a mais grave) aumentada de **1/6 a 2/3**.
- **Específico** (parágrafo único): crimes dolosos, com violência ou grave ameaça, contra vítimas diferentes → aumento **até o triplo**, observados o art. 59 e a culpabilidade.
- STF/STJ exigem **unidade de desígnios** (teoria objetivo-subjetiva): reiteração habitual não é continuidade.

Frações da exasperação — pelo número de crimes

Crimes	2	3	4	5	6	7 ou +
Concurso formal (1/6 a 1/2)	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2	1/2
Crime continuado (1/6 a 2/3)	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2	2/3

Parâmetro jurisprudencial consolidado: a fração mede o **número de infrações**, não a gravidade nem as circunstâncias judiciais.

Multas no concurso — art. 72

As penas de multa são aplicadas **distinta e integralmente** — nunca exasperadas, nem mesmo no crime continuado.

Concurso de infrações — art. 76

Executa-se primeiro a **pena mais grave**.

Erro na execução e resultado diverso arts. 73 e 74**Art. 73 — aberratio ictus**

- Por acidente ou erro no uso dos meios, atinge **pessoa diversa** da pretendida.
- Responde como se tivesse atingido a vítima **pretendida** (art. 20, §3º): contam as qualidades dela.
- Atingidas **ambas**: concurso formal (art. 70).

Art. 74 — aberratio criminis

- Por acidente ou erro, sobrevém **resultado diverso** do pretendido: responde por **culpa**, se o fato é punível a esse título.
- Ocorrendo também o resultado pretendido: concurso formal.

DISTINGA

Art. 20, §3º — erro sobre a **pessoa** (confunde as pessoas). Art. 73 — erro na **execução** (identifica certo, erra a pontaria). Art. 74 — erro no **resultado** (queria dano, atinge pessoa).

Requisitos e espécies art. 77

- **I** — condenado **não reincidente em crime doloso** (condenação anterior só à multa **não impede** — §1º);
- **II** — culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias autorizarem;
- **III** — **não ser indicada ou cabível** a substituição do art. 44 (o *sursis* é **subsidiário**).

Espécie	Pena	Período de prova	Condição peculiar
Simple	≤ 2 anos	2 a 4 anos	1º ano: PSC ou limitação de fim de semana (art. 78, §1º)
Especial	≤ 2 anos	2 a 4 anos	dano reparado (salvo impossibilidade) + art. 59 inteiramente favorável → substitui-se por proibições (art. 78, §2º)
Etário	≤ 4 anos	4 a 6 anos	condenado maior de 70 anos na data da sentença (art. 77, §2º)
Humanitário	≤ 4 anos	4 a 6 anos	razões de saúde justifiquem a suspensão (art. 77, §2º)

Condições do *sursis* especial — art. 78, §2º

a) proibição de frequentar determinados lugares; **b)** proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juiz; **c)** comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, **mensalmente**, para informar e justificar atividades.

Art. 79 — a sentença pode especificar outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. **Art. 80** — a suspensão **não se estende** às penas restritivas de direitos nem à multa.

Revogação art. 81**Obrigatória — caput**

- **I** — condenação irrecorrível por **crime doloso**;
- **II** — frustra, sendo solvente, a execução da **multa**, ou não efetua a reparação do dano sem motivo justificado;
- **III** — descumpre a condição do art. 78, §1º (PSC ou limitação de fim de semana).

Facultativa — §1º

- descumprimento de **qualquer outra** condição imposta; ou
- condenação irrecorrível, por crime **culposo** ou por **contravenção**, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.
- Alternativa à revogação (§3º): prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado.

Prorrogação — §2º

Se o beneficiário está sendo **processado** por outro crime ou contravenção, o período de prova é prorrogado **automaticamente** até o julgamento definitivo.

Extinção — art. 82

Expirado o prazo **sem revogação**, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

NÃO CONFUNDA

Sursis penal (art. 77 do CP): suspende a **execução da pena**, depois da condenação. **Sursis processual** (art. 89 da Lei 9.099/95): suspende o **processo**, em crimes com pena mínima ≤ 1 ano, antes da sentença. **Súmula 536/STJ** — nenhum dos dois se aplica aos delitos sujeitos à Lei Maria da Penha.

Requisitos art. 83**Objetivos**

- Pena privativa de liberdade **igual ou superior a 2 anos** (somam-se as penas — art. 84).
- Cumprimento de:

Fração	Situação
> 1/3	não reincidente em crime doloso e com bons antecedentes (inciso I)
> 1/2	reincidente em crime doloso (inciso II)
> 2/3	crime hediondo, tortura, tráfico, tráfico de pessoas e terrorismo — vedado ao reincidente específico nessas infrações (inciso V)

Primário com maus antecedentes: a doutrina majoritária aplica fração intermediária; o STJ tem exigido mais de 1/3, valorando os antecedentes na análise subjetiva.

Subjetivos — inciso III (red. da Lei 13.964/2019)

- **a)** bom comportamento durante a execução; **b)** **não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses**; **c)** bom desempenho no trabalho atribuído; **d)** aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.
- **IV** — reparação do dano, salvo efetiva impossibilidade.
- **Parágrafo único** — em crime doloso cometido com **violência ou grave ameaça**, exige-se a constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Condições, revogação e efeitos**Art. 85 — condições**

A sentença especifica as condições (LEP, art. 132: obter ocupação lícita em prazo razoável, comunicar periodicamente sua ocupação, não mudar do território da comarca sem autorização, entre outras).

Art. 86 — revogação obrigatória

- **I** — condenação irrecorrível a pena privativa de liberdade por crime cometido **durante** a vigência do benefício;
- **II** — por crime **anterior**, observado o art. 84.

Art. 87 — revogação facultativa

Descumprimento de obrigação imposta, ou condenação irrecorrível, por crime ou contravenção, a pena **que não seja privativa de liberdade**.

Art. 88 — efeitos da revogação

Revogado, **não pode** ser novamente concedido; e, **salvo** quando a revogação decorra de condenação por crime **anterior** ao benefício, **não se desconta** na pena o tempo em que o condenado esteve solto.

Art. 89 — prorrogação

Não se declara extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo por crime cometido na vigência do livramento.

Art. 90 — extinção

Chegando ao termo **sem revogação**, a pena privativa de liberdade é declarada **extinta**.

SÚMULA 441/STJ

A falta grave **não** interrompe o prazo para o livramento condicional — diferentemente da progressão (Súmula 534/STJ).

Sursis × livramento × restritivas — o quadro que resolve a pegadinha

	Sursis (arts. 77-82)	Livramento (arts. 83-90)	Restritivas (art. 44)
O que atinge	suspende a execução da pena	antecipa a liberdade no curso da pena	substitui a pena por outra espécie
Momento	na sentença	durante a execução	na sentença
Pena admitida	≤ 2 anos (4 no etário/humanitário)	≥ 2 anos	≤ 4 anos, ou qualquer pena se culposo
Cumpriu parte da pena?	não — nada é cumprido	sim — 1/3, 1/2 ou 2/3	não
Violência no crime	irrelevante	exige prognóstico (art. 83, par. único)	impede a substituição
Reincidência	em crime doloso, impede	eleva a fração	em crime doloso impede; não específica, admite
Fim do prazo sem revogação	pena extinta (art. 82)	pena extinta (art. 90)	pena cumprida

Efeitos genéricos — automáticos art. 91

- **I — tornar certa a obrigação de indenizar** o dano causado pelo crime (a sentença penal condenatória é título executivo judicial; o juiz pode fixar valor mínimo — CPP, art. 387, IV).
- **II — confisco** em favor da União, ressalvado o direito do lesado e do terceiro de boa-fé: **a)** dos instrumentos do crime, se seu fabrico, alienação, uso, porte ou detenção for ilícito; **b)** do **produto** do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua **proveito** auferido pelo agente.
- **§§1º e 2º — confisco por equivalente:** não localizados os bens, ou estando no exterior, decreta-se a perda de bens de valor equivalente, podendo haver medidas assecuratórias.

Perda alargada art. 91-A — Lei 13.964/2019

- Cabe em condenação por infração cuja **pena máxima seja superior a 6 anos** de reclusão.
- Perde-se a **diferença** entre o patrimônio do condenado e o compatível com seu rendimento lícito.
- §2º — cabe ao condenado demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita.
- §3º — deve ser **requerida expressamente pelo Ministério Público** no oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.
- §4º — o juiz declara o valor da diferença e especifica os bens na sentença condenatória.
- §5º — instrumentos usados por **organizações criminosas e milícias** são perdidos ainda que lícitos em si.

Efeitos específicos — não automáticos art. 92

- **I — perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:** a) pena **≥ 1 ano**, em crime praticado com **abuso de poder ou violação de dever** para com a Administração Pública; b) pena **> 4 anos**, nos demais casos.
- **II — incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela:** crimes dolosos sujeitos a **reclusão** cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado.
- **III — inabilitação para dirigir veículo** utilizado como **meio** para a prática de crime **doloso**.
- **Parágrafo único** — não são automáticos: devem ser **motivadamente declarados** na sentença.

COMPARE

Art. 91 = automático, não precisa constar da sentença. Art. 92 = precisa de fundamentação expressa. Leis especiais podem prever perda automática (ex.: Lei 9.455/97, tortura).

Reabilitação arts. 93 a 95**PRAZO — ART. 94****2 anos**

do dia em que extinta ou terminada a execução da pena, computados os períodos de prova do sursis e do livramento não revogados

**REQUISITOS —****ART. 94, I A III**

Domicílio no país + bom comportamento + dano reparado

ou prova da absoluta impossibilidade de repará-lo, renúncia da vítima ou novação da dívida

**EFEITOS — ART. 93****Sigilo dos registros**

alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva; pode atingir os efeitos do art. 92, **vedada a reintegração** na situação anterior nos casos do inciso I

Negada (art. 94, parágrafo único): pode ser requerida **a qualquer tempo**, desde que instruída com novos elementos. **Revogada** (art. 95): de ofício ou a requerimento do MP, se o reabilitado for condenado, **como reincidente**, a pena que não seja de multa.

Cominação das penas arts. 53 a 58

- **53** — a privativa de liberdade tem limites fixados na **sanção correspondente a cada tipo** da Parte Especial.
- **54** — as restritivas são aplicáveis **independentemente de cominação** na Parte Especial (art. 44).
- **55** — duração igual à da privativa substituída (incisos III a VI do art. 43), ressalvado o art. 46, §4º.
- **56** — interdições dos incisos I e II do art. 47: crimes cometidos no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, com violação dos deveres inerentes.
- **57** — interdição do inciso III do art. 47: crimes **culposos** de trânsito.
- **58** — multa: limites do art. 49; a multa substitutiva do art. 60, §2º, independe de cominação.

Números do Título V

Instituto	Número-chave
Dias-multa	10 a 360
Valor do dia-multa	1/30 a 5 salários mínimos
Prestação pecuniária	1 a 360 salários mínimos
Pagamento da multa	10 dias do trânsito em julgado
Substituição por restritivas	pena ≤ 4 anos
Prestação de serviços à comunidade	pena > 6 meses · 1 h por dia de condenação
Limitação de fim de semana	5 h aos sábados e domingos
Multa substitutiva	pena ≤ 6 meses
Conversão da restritiva — saldo mínimo	30 dias
Sursis simples e especial	pena ≤ 2 anos · prova de 2 a 4 anos
Sursis etário e humanitário	pena ≤ 4 anos · prova de 4 a 6 anos
Livramento condicional	pena ≥ 2 anos · 1/3, 1/2 ou 2/3
Falta grave e livramento	12 meses sem falta grave
Limite de cumprimento	40 anos
Perda alargada	pena máxima > 6 anos
Perda do cargo	≥ 1 ano (crime funcional) · > 4 anos (demais)
Reabilitação	2 anos
Período depurador da reincidência	5 anos

Roteiro da sentença — a ordem que a banca cobra

1. **Pena-base** (art. 59) — dentro dos limites.
2. **Agravantes e atenuantes** (arts. 61 a 67) — sem romper mínimo ou máximo.
3. **Causas de aumento e diminuição** (art. 68) — aqui a pena pode sair dos limites.
4. **Concurso de crimes** (arts. 69 a 71) — soma ou exasperação.
5. **Pena de multa** (arts. 49 e 60) — quantidade e depois valor.
6. **Detração** (art. 42 e CPP, art. 387, §2º) — antes de definir o regime.
7. **Regime inicial** (art. 33, §§2º e 3º).
8. **Substituição por restritivas** (art. 44) — se incabível, **sursis** (art. 77).
9. **Efeitos da condenação** — os do art. 92 exigem fundamentação expressa.
10. **Valor mínimo de reparação** (CPP, art. 387, IV) e custas.

TRÊS REGRAS QUE RESOLVEM METADE DAS QUESTÕES

1. Só a **3ª fase** permite pena fora dos limites legais (Súmula 231/STJ para a 2ª).
2. **Reincidência** em crime doloso: impede o sursis e a substituição (salvo a não específica, art. 44, §3º), e eleva as frações.
3. **Violência ou grave ameaça à pessoa**: barra a substituição (art. 44, I) e exige prognóstico no livramento (art. 83, par. único) — mas não impede o sursis.

O que é automático e o que depende de decisão fundamentada

Automático

- Efeitos genéricos da condenação (art. 91) — indenizar e confisco.
- Prorrogação do período de prova do sursis por processo em curso (art. 81, §2º).
- Extinção da pena ao fim do sursis e do livramento sem revogação (arts. 82 e 90).
- Reincidência, uma vez presentes os requisitos dos arts. 63 e 64.

Exige decisão motivada

- Efeitos específicos (art. 92, parágrafo único).
- Regime inicial mais gravoso que o da quantidade de pena (Súmulas 718 e 719/STF).
- Recusa da substituição por restritivas e do sursis.
- Aumento acima do mínimo por mais de uma majorante (Súmula 443/STJ).
- Exame criminológico para progressão (Súmula Vinculante 26).
- Perda alargada (art. 91-A, §4º).